

และออกคำสั่งจ่ายเงินบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องตามเวลาราชการดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงจะได้รับตามกฎหมาย และให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นดอกเบี้ยของต้นเงินบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะได้รับให้ถูกต้องตามเวลาราชการที่ขาดอยู่จำนวน ๒๕ วัน ในอัตราของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารออมสินนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๖/๒๕๖๑)

๓.๓ การปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ได้ปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หากได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็จะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากทางราชการ โดยการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้ตามที่ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวกำหนด เว้นแต่ได้กระทำความผิดในระหว่างปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน อาจถูกงดหรือลดชั้นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษ ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งการกระทำความผิดในที่นี้ หมายถึง การกระทำที่เป็นความผิดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ คือ ความผิดวินัยหรือเป็นความผิดทางอาญามีได้หมายถึงความผิดที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งไม่ได้มีเจตนาในการกระทำด้วยเหตุนี้ กรณีที่ทหารประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในขณะที่ชักรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน โดยมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าอุบัติเหตุดังกล่าวมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีจึงถือว่าทหารผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ดังนั้น คำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิต จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาและเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จของพันโท ป. ซึ่งรับราชการทหารฝ่ายกิจการพลเรือน จังหวัดทหารบกชุมพร โดยขณะเสียชีวิตได้ช่วยราชการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนแยก ๑ ตำบลราชบุรดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในตำแหน่งเสนารธิการ ต่อมา ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมผลการดำเนินงานตามโครงการสู่วิกฤติเศรษฐกิจด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กองอำนวยการ



รักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่ ๔ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ระหว่างการเดินทาง รถยนต์คันที่พันโท ป. ขับขี่ได้เกิดเฉี่ยวชนกับรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมา เป็นเหตุให้พันโท ป. เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนคู่กรณีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเห็นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทของพันโท ป. ผู้ต้องหา จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เมื่อพันโท ป. ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อมา จังหวัดทหารบกชุมพร ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของพันโท ป. โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนแยก ๑ ได้เสนอเรื่องต่อกองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขออนุญาตบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่พันโท ป. คณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินของกองทัพบกพิจารณาแล้วเห็นว่า การเสียชีวิตของพันโท ป. เกิดจากความประมาทเลินเล่อ ซึ่งเป็นความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย จึงไม่มีสิทธิได้รับการขออนุญาตบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงมีมติให้ระงับการขออนุญาตบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโท ป. ผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีคำสั่งให้ระงับการขออนุญาตบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่พันโท ป. จากนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนแยก ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยกรมกำลังพลทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือชี้แจงผลพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินของกองทัพบกพิจารณาแล้ว มีมติไม่พิจารณาบำเหน็จพิเศษฯ ให้กับพันโท ป. ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ขออนุญาตบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโท ป. และขอให้ขออนุญาตบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับ พันโท ป. เพื่อให้ทายาทได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย และขอให้บรรจุนายาทของพันโท ป. เข้ารับราชการแทนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพราะเหตุทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ แล้วเห็นได้ว่า ทหารผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ถือเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน หากได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการสู้รบหรือต่อสู้มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน ๙ ขั้น



ตามข้อ ๕.๑ วรรคหนึ่ง หากเกิดจากการกระทำของข้าศึกหรือศัตรู หรือกระทำการบนอากาศ ได้นำ หรือเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือแก๊สพิษ หรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย มีสิทธิเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน ๗ ชั้น ตามข้อ ๕.๒ วรรคหนึ่ง แต่หากการได้รับอันตรายถึงกับเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เกิดจากเหตุอื่นที่มีใช้กรณีตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ เช่น การประสบอุบัติเหตุทางยานพาหนะ จนเสียชีวิต มีสิทธิเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน ๕ ชั้นตามข้อ ๕.๓ วรรคหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบดังกล่าว ได้กระทำความผิดในระหว่างปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน อาจถูกงดหรือลดชั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มพิเศษ ได้ตามข้อ ๘ ซึ่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าว ไม่ได้นิยาม คำว่า ความผิด หมายถึง ความผิดในเรื่องใด แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาและเจตนารมณ์ของข้อบังคับดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การกระทำที่เป็นความผิดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับวินัย ข้าราชการ คือ ความผิดวินัยหรือเป็นความผิดทางอาญาที่มีใช้ความผิดที่เกิดจากการกระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งไม่ได้มีเจตนาในการกระทำ อีกทั้ง ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ทหารที่ได้ปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หากได้รับอันตราย ถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพก็จะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากทางราชการ โดยการปูนบำเหน็จพิเศษ ในเวลาเหตุฉุกเฉินให้ตามที่ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวกำหนด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พันโท ป. ซึ่งรับราชการทหารฝ่ายกิจการพลเรือน จังหวัดทหารบกชุมพร ข้าราชการส่วนตัวจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนแยก ๑ จังหวัดระนอง เนื่องจากได้รับคำสั่งให้ไปเข้าร่วมประชุมการประชุมการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสู้วิกฤติด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อ ๔.๒^{๒๐} ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินฯ แต่ระหว่างเดินทางรถยนต์คันที่พันโท ป. ขับขี่ เกิดเฉี่ยวชนกับรถยนต์ ของนาย ก. ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำให้การของพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ที่ว่า พยานได้ขับรถ ตามหลังรถยนต์ของนาย ก. เมื่อมาถึงบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ พยานเห็นรถของพันโท ป. แล่นสวนทางมาบนถนน บริเวณกึ่งกลางช่องทางเดินรถด้านหน้ารถของพันโท ป. มีสุนัขไล่ก้น พันโท ป. จึงได้หักรถไปทางขวาลำเข้าไปชนกับรถยนต์ของนาย ก. ที่แล่นสวนทางมา เห็นได้ว่า

^{๒๐} ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๔.๒ เวลาเหตุฉุกเฉิน หมายความว่า เวลาทำสงคราม เวลาทำการรบ เวลาทำการปราบปรามการจลาจล และเวลาปฏิบัติราชการลับ หรือปฏิบัติราชการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด



เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ทำให้พันโท ป. หักรถหลบสุนัขโดยไม่ได้ระมัดระวังว่าจะเฉี่ยวชนกับรถยนต์ที่แล่นสวนทางมา ซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการณ์ไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัย และแม้ว่าพนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีความเห็นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทของพันโท ป. ผู้ต้องหา จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ก็ไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพันโท ป. ขับรถด้วยความเร็วสูงเพียงใด อัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าพันโท ป. ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่สรุปว่า ก่อนที่ พันโท ป. จะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะออกเดินทางไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้อาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นพฤติการณ์จึงเชื่อว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากมีสุนัขไล่กัน พันโท ป. จึงได้หักรถหลบไปทางขวาล้ำเข้าไปชนกับรถยนต์ของนาย ก. ที่แล่นสวนทางมา อันเป็นเหตุให้พันโท ป. เสียชีวิตและไม่ได้เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อ พันโท ป. เสียชีวิตในขณะที่ขับรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปร่วมประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จึงถือว่าพันโท ป. เป็นผู้มียศได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ ๕.๓ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่พันโท ป. จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๖/๒๕๖๑)

๓.๔ สิทธิในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญาก่อนออกจากราชการแต่กรณียังไม่ถึงที่สุด

คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งหมายถึงการให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและการไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ถือเป็นหน้าที่ของคู่กรณี



เช่นกัน ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีรู้อยู่แล้วว่าตนมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยหรืออาญา ก่อนออกจากราชการ ซึ่งได้มีการฟ้องเป็นคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการต่อศาลแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับบำเหน็จดำรงชีพในขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัด โดยกรอกข้อความตามแบบคำขอรับบำเหน็จดำรงชีพ (บ.ท. ๑๖) แต่ไม่แสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวในชั้นการยื่นคำขอ จึงถือได้ว่าเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวมีผลต่อการพิจารณามีคำสั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพตามคำขอ โดยหากผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ได้รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ย่อมไม่อาจสั่งจ่ายให้ได้เนื่องจากจะเป็นการขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังเป็นที่ยุติว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดีจะเป็นการเพิกถอนคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ได้กระทำภายในเก้าสิบวัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่ทำให้เพิกถอนคำสั่งตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการยื่นคำขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ผู้ฟ้องคดีแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคดีนี้ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้เทศบาลนครนครสวรรค์เบิกจ่ายบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ส่งคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษจำคุก ๕ ปี เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาการตีความข้อกฎหมาย จึงได้มีหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับแจ้งผลการหารือว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนคำสั่งดังกล่าวและดำเนินการให้ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนการออกคำสั่งดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษปลดออกจากราชการ จึงไม่ต้องห้ามตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงดังกล่าว ต่อมา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์มีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึง



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานว่า ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาก่อนออกจากราชการ โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์ได้รับแจ้งความร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ และเสนอความเห็นเห็นว่า เห็นควรให้เพิกถอนคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่อนุมัติให้เทศบาลนครนครสวรรค์เบิกจ่ายบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบและลงนามในหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ ๖๘๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เพิกถอนคำสั่งที่ให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำสั่ง ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังมีได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๖๖๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่อนุมัติให้เทศบาลนครนครสวรรค์เบิกจ่ายบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพฯ และมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ในอันที่จะก่อให้เกิดสิทธิในการรับบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ซึ่งการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุมัติให้เทศบาลนครนครสวรรค์เบิกจ่ายบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๓^{๒๒} ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพฯ ในคดีนี้ คือ ผู้ฟ้องคดีมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำ

^{๒๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้อำนาจขึ้นเพราะการแสดงความยินยอมเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๒} กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้รับบำนาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือมีกรณีที่ต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบำนาญ โดยขอรับตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๒



ความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้รู้ถึงเหตุดังกล่าว โดยต้องถือเอาการรู้ถึงเหตุดังกล่าวที่รับฟังได้เป็นที่ยุติในชั้นการพิจารณาของฝ่ายปกครอง ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ ในชั้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์รายงานขอให้จังหวัดสั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดี เทศบาลนครนครสวรรค์มิได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและได้มีการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ฟ้องคดี ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะถูกปลดออกจากราชการ ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือจาก เทศบาลนครนครสวรรค์ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งส่งคำพิพากษาของศาลจังหวัด นครสวรรค์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังเป็นปัญหาการตีความในข้อกฎหมาย จึงได้มีหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในชั้นนี้ จึงเห็นได้ว่า การพิจารณา ในชั้นของฝ่ายปกครองยังไม่เป็นที่ยุติว่ามีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้หรือไม่ ต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดี ไม่สอดคล้องกับ กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพฯ เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวน คำสั่งดังกล่าวและดำเนินการให้ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงเช่นนี้ จึงเห็นได้ว่า ข้อพิจารณาว่ามีเหตุที่จะ ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นและเพียงพอแก่การพิจารณาในชั้นของฝ่ายปกครองได้แล้ว ในขณะที่นั้น กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนับแต่ รับแจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฉบับดังกล่าวแล้ว ข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเห็นว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่ต้องห้ามตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงกำหนด อัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพฯ หรือการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครสวรรค์มีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จนพบหลักฐานแน่ชัดว่า ผู้ฟ้องคดีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาก่อนออกจากราชการ และเสนอให้ เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามเห็นชอบทำหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ย่อมไม่อาจนำมาอ้างได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่งมาทราบข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน และเป็นที่ยุติ ซึ่งจะใช้เป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งพิพากษาจึงเป็นการเพิกถอนคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ได้กระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่ให้เพิกถอนคำสั่ง อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลนครนครสวรรค์ได้แจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนกรณีผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำการอันมิชอบ ด้วยหน้าที่ เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ และได้มีการ ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีเดียวกัน ในขณะที่นั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบแล้วว่า



ตนมีกรณีต้องหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการ หลังจากนั้น นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ได้มีคำสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ในกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ในขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยกรอกข้อความตามแบบคำขอรับบำเหน็จดำรงชีพ (บ.ท. ๑๖) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่ไม่แสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวในชั้นการยื่นคำขอ จึงถือได้ว่าเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพราะเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขอเพื่อขอรับสิทธิหรือประโยชน์อื่นใด ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องแสดงข้อความจริง เนื่องจากคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งหมายถึงการให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและการไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เป็นหน้าที่ของคู่กรณีเช่นกัน ดังนั้น ถึงแม้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งพิพากษาที่เพิกถอนคำสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้กระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่รู้ถึงเหตุที่ให้เพิกถอนคำสั่งตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๐/๒๕๖๑)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ การจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

มาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตามมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ถ้าเข้ารับราชการ ฯลฯ ซึ่งคำว่า “เข้ารับราชการ” นอกจากจะหมายถึงผู้ที่ได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ยังหมายความรวมถึงผู้ที่รับราชการอยู่เดิมด้วย เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีเจตนารมณ์หรือความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าครองชีพของผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ รวมถึงผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ



และค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น มิได้มุ่งหวังให้จ่ายค่าครองชีพแก่ผู้ที่รับราชการอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ได้รับ ช.ค.บ. เกิดสิทธิในการรับบำนาญพิเศษ ในฐานะทายาทของผู้ตาย ผู้ได้รับ ช.ค.บ. อยู่ระหว่างการรับราชการ ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องห้ามมิให้ได้รับ ช.ค.บ. ตามบทบัญญัติมาตรา ๕ ดังกล่าว การที่อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ระงับการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. แก่บุคคลดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ และลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิรับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย ภ. ข้าราชการประจำ ซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบำนาญพิเศษ เป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ เป็นต้นมา ต่อมา อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า มีผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทของอดีตข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน ๖ ราย รวมผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) จึงให้งดจ่ายเงิน ช.ค.บ. แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ และให้แจ้งผู้รับบำนาญพิเศษทั้ง ๖ ราย ทราบ ต่อมา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือเรียกเงิน ช.ค.บ. คืนจากผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือ กรมบัญชีกลางที่แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีและหนังสือที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) คืนจากผู้ฟ้องคดี หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรียกเงินดังกล่าวคืนจากผู้ฟ้องคดี และหนังสือโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ที่เรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) คืนจากผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ที่ค้างชำระแก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีเฉพาะประเด็น ปัญหาการเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (เงิน ช.ค.บ.) ในฐานะทายาท



ของนาย ภ. โดยเห็นว่า ตามมาตรา ๕^{๒๓} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตามมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ถ้าเข้ารับราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ หรือเข้าทำงาน หรือกลับเข้าทำงานสังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งคำว่า “เข้ารับราชการ” นอกจากจะหมายถึงผู้ที่ได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ยังหมายความรวมถึงผู้ที่รับราชการอยู่เดิมด้วย เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีเจตนารมณ์หรือความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าครองชีพของผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ รวมถึงผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น มิได้มุ่งหวังให้จ่ายค่าครองชีพแก่ผู้รับราชการอยู่ด้วยแล้ว ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเกิดสิทธิในการรับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทของนาย ภ. สามของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับราชการมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่กำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตามมาตรา ๔^{๒๔} แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ จึงให้ระงับการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๒/๒๕๖๐)

^{๒๓-๒๔} พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๔ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะต่ำกว่าเดือนละสี่พันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท

ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตั้งแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่พันหนึ่งร้อยบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบำนาญแล้ว ให้ได้รับไม่เกินเดือนละสี่พันหนึ่งร้อยบาท

มาตรา ๕ ผู้ได้รับเบี้ยหวัดหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทายาทผู้รับบำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการ หรือเข้าทำงานหรือกลับเข้าทำงานสังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) เข้าทำงานหรือกลับเข้าทำงานในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับบำนาญควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างด้วยหรือไม่



บทที่ ๓๔

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

- โทษปรับทางปกครองความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างงานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

ในการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวครบองค์ประกอบความผิดตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดไว้หรือไม่ ดังนั้น เมื่อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างไว้อย่างชัดเจนว่า จะต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาสุดสัปดาห์ การที่เจ้าหน้าที่เพียงแต่ทำการตรวจสอบโดยพิจารณาจากเอกสารรายงานตามที่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รายงานซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ อีกทั้งยังทำการตรวจสอบด้วยสายตา เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายจากการรับเอางานที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ประสงค์ไว้ทำให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ และต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินกว่าปริมาณงานที่กระทำ แม้ต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะอ้างว่าได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงานให้ถูกต้อง และผู้รับจ้างได้คืนเงินส่วนที่เทศบาลจ่ายเกินไปแล้วก็ตาม แต่ก็ถือว่าความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังได้เกิดขึ้นเป็นความผิดสำเร็จแล้ว การกระทำของเจ้าหน้าที่ข้างต้นถือเป็นการกระทำโดยจงใจปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโทษปรับทางปกครองเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างให้ชำระค่าปรับเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับในขณะกระทำความผิด จำนวน ๕ เดือน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องโต้แย้งคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) วินิจฉัยกรณีของผู้ฟ้องคดีว่ามีความผิด โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลเมืองแม่สอดได้ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างให้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองแม่สอด โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างดังกล่าว ปรากฏว่าภายหลังจากผู้รับจ้างขอส่งมอบงานงวดสุดท้าย คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าถูกต้องตามสัญญา จึงได้ตรวจรับงานจ้างและเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีเมืองแม่สอดว่าสมควรจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป โดยผู้ฟ้องคดีให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจากผู้ควบคุมงานกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ และใช้วิธีการตรวจรับงานด้วยสายตาโดยสังเกตจากลักษณะรูปร่างภายนอกและวัดขนาด แต่เมื่อทราบภายหลังจากการตรวจรับงานจ้างว่างงานไม่ถูกต้องจำนวน ๒ รายการ คือ เสไฟฟ้ารูปหงส์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ทำด้วยเหล็กไม่ใช่อลูมิเนียมตามแบบที่กำหนดในสัญญา และปริมาณดินที่ผู้รับจ้างนำมาถมมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขและได้ให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากสำนวนการสอบสวน รายงานผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน และรายงานการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีกับพวกที่ทำการตรวจรับงานจ้างโดยมิได้ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานรายงานกับรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องตามสัญญาจ้าง ทั้ง ๆ ที่งานดินถมพร้อมบดอัดและงานติดตั้งเสไฟฟ้ารูปหงส์ไม่เป็นไปตามรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ (๑) และ (๔) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นเงินมากกว่า ๘๔,๖๗๐.๕๗ บาท เนื่องจากเทศบาลเมืองแม่สอดได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างไปจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ปริมาณดินถมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน



พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๓๐ และข้อ ๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๓๐๑ วรรคสอง และมาตรา ๓๐๒ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในส่วนของผู้ฟ้องคดี โดยให้รับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓ มีโทษปรับ เท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน แต่เนื่องจากคู่กรณีได้ให้ถ้อยคำเป็นประโยชน์ต่อ การพิจารณาและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ถูกบรรเทาแล้ว จึงกำหนดโทษในอัตราขั้นต่ำสุด โดยให้ปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน จำนวน ๕ เดือน เงินเดือนที่ได้รับในขณะกระทำ ความผิดเดือนละ ๓๔,๖๘๐ บาท คิดเป็นค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๗๓,๔๐๐ บาท และให้ หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระค่าปรับเดือนละไม่น้อยกว่า ๗,๒๓๐ บาท จนกว่า จะชำระครบถ้วน เว้นแต่เดือนสุดท้ายให้หักเงินเดือนชำระค่าปรับเท่าจำนวนที่คงเหลืออยู่ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังหรือไม่ จะต้องพิจารณาว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีครอบคลุมองค์ประกอบความผิดตามที่ระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณา ข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง^๑ ประกอบกับข้อ ๕^๒ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณและการคลังฯ แล้ว จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดองค์ประกอบ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังฐานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ไว้ ๕ ประการ คือ ประการแรก ผู้กระทำต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่รัฐ และประการที่ห้า โดยจงใจ เมื่อกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจการจ้าง

^{๑-๒} ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามที่กำหนดในหมวด ๒ นี้ ถือว่า กระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้

ข้อ ๔๔ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓



ให้เป็นไปตามข้อ ๖๕^๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างไว้อย่างเข้มงวดว่า จะต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาสุทธสัปดาห์ แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทำการตรวจสอบโดยพิจารณาจากเอกสารรายงานตามที่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รายงาน โดยในรายงานของผู้ควบคุมงานก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งเป็นการพิจารณาเพียงจากภายนอก ไม่เพียงพอที่จะยืนยันชนิดของวัสดุที่ใช้ว่าเป็นอลูมิเนียมถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ โดยเฉพาะการตรวจสอบปริมาณดินที่ใช้้นย่อมไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา ซึ่งจากตัวเลขปริมาณงานตามที่ระบุในรายงานก็เห็นได้อย่างเข้มงวดว่าแตกต่างจากปริมาณงานที่กำหนดในสัญญา ทำให้เทศบาลเมืองแม่สอดได้รับความเสียหายจากการรับเอางานที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ประสงค์ไว้ทำให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ และต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินไปกว่าปริมาณงานที่กระทำ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก็ได้แจ้งผู้รับจ้างเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข และได้มีการแก้ไขรวมทั้งคืนเงินส่วนที่จ่ายเกินไปแล้ว แต่กรณีนี้ถือว่าความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังได้เกิดขึ้นเป็นความผิดสำเร็จแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยจงใจปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ อันเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

^๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ



ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างงานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ดังนั้น คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน ๑๗๓,๕๐๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง.๑/๒๕๖๑)



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๐	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.๓๔/๒๕๖๐	๙๓๕
พ.๓๕/๒๕๖๐	๙๓๙
พ.๓๖/๒๕๖๐	๕๙๓
พ.ส.๕/๒๕๖๐	๓๓๕
อ.๓๒๓/๒๕๖๐	๖๐๒
อ.๔๙๖/๒๕๖๐	๙๔๕
อ.๕๖๖/๒๕๖๐	๙๐
อ.๕๙๑/๒๕๖๐	๗๔๑
อ.๕๙๓/๒๕๖๐	๙๐๙
อ.๖๑๑/๒๕๖๐	๖๒๙
อ.๖๒๕/๒๕๖๐	๗๐๔
อ.๖๓๔/๒๕๖๐	๙๕๒
อ.๖๗๓/๒๕๖๐	๖๙๔
อ.๖๙๖/๒๕๖๐	๙๒๐
อ.๗๐๑/๒๕๖๐	๖๕๐
อ.๗๐๙/๒๕๖๐	๔๓๑
อ.๗๑๔/๒๕๖๐	๕๐๗
อ.๗๑๕/๒๕๖๐	๑๐๗
อ.๗๑๗/๒๕๖๐	๖๓๑
อ.๗๒๙/๒๕๖๐	๙๔๓
อ.๗๓๗/๒๕๖๐	๔๙๓
อ.๗๔๕/๒๕๖๐	๔๖๙
อ.๗๔๙/๒๕๖๐	๗๖๖
อ.๗๖๙/๒๕๖๐	๕๕๗
อ.๗๙๓/๒๕๖๐	๙๒๔
อ.๗๙๖/๒๕๖๐	๔๙๖
อ.๗๙๐/๒๕๖๐	๔๗๒

